



SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT

DOM

2015-03-18

Meddelad i

Huddinge

Mål nr

T 6489-14

PARTER**Kärande**

MARY Jane Munez, 790504-4769
 Rönnholmsgränd 15 Lgh 1101
 127 42 Skärholmen

Ombud: Advokat Susanne Linder
 Advokaterna Gröndahl, Linder & Rohtlieb AB
 Box 3371
 103 67 Stockholm

Svarande

MIKAEL Alexander Carlsson, 741111-0476
 Östgötagatan 91 B Lgh 1503
 116 64 Stockholm

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Denise Lagercrantz
 Advokatfirman Lagercrantz AB
 Box 17171
 104 62 Stockholm

DOMSLUT

1. Emelie Munez Carlsson, 051212-8256, ska bo växelvis hos sina föräldrar Mary Muñoz och Mikael Carlsson enligt följande.
 - a. Varje vecka med byte på torsdagar, jämna veckor från mamma till pappa. Bytena ska ske på Emelies skola efter skolans slut och, när skolan är stängd, vid föräldrarnas respektive bostad.
 - b. På sommarloven med två veckor i sträck hos vardera föräldern.
 - c. På julaftnar hos Mary Muñoz och juldagar hos Mikael Carlsson.

Dok.Id 956587

Postadress

141 84 Huddinge

Besöksadress

Björnkullavägen 5 A

Telefon

08-561 660 00

Telefax

08-711 05 80

E-post: sodertorns.tingsratt@dom.se
 www.sodertornstingsratt.domstol.se

Expeditionstid

måndag – fredag
 08:30-16:00

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT

DOM
2015-03-18

T 6489-14

2. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till Denize Lagerkrantz med 24 313 kr, varav 18 554 kr för arbete, 896 kr för tidsspillan och 4 863 kr avser mervärdesskatt.

YRKANDEN M.M.

Mary Jane Muñoz har yrkat, även interimistiskt, att tingsrätten ska ge henne ensam vårdnad om Emelie.

Mikael Alexander Carlsson har bestritt yrkandet och yrkat att det växelvisa boendet ska fortgå.

Vid den muntliga förberedelsen den 19 juni 2014 träffade parterna en samförståndslösning. Tingsrätten gav i uppdrag åt Skärholmens Stadsdelsförvaltning Familjerätt Sydväst att anordna samarbetssamtal mellan parterna i syfte att nå enighet mellan dem i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Den 4 mars 2015 redovisade ansvarig handläggare vid Skärholmens Stadsdelsförvaltning Familjerätt Sydväst att parterna efter samarbetssamtal kommit överens om växelvis boende i enlighet med domslutet.

Parterna har begärt att tingsrätten fastställer överenskommelsen. Mary Jane Muñoz har samtidigt frånfallit sitt yrkande om ensam vårdnad.

Det antecknas att parterna, utöver det som är angivet i domslutet, är överens om följande.

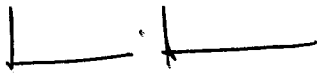
- a) Parterna ska dela lika på barnbidraget.
- b) Parterna har kommit överens om att avvikelser från det överenskomna i fråga om boende kan ske utifrån Emelies aktiviteter, och att kalas hos en släkting samt resor ska lämnas företräde.

DOMSKÄL

Vad föräldrarna kommit överens om får anses vara förenligt med Emelies bästa. Det finns därför förutsättningar att fastställa överenskommelsen i dom.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 401)

Överklagandet adresseras till Svea hovrätt men ges in till tingsrätten senast den 8 april 2015. Det behövs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet.



Kai Koskela